

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 915/2537      อัยการ นครราชสีมา  
นาย ฉาย ทุ่งกระโทก กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 362

ผู้เสียหายได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ แต่ยังไม่เคยได้เข้าครอบครอง เพราะจำเลยครอบครองอยู่ก่อนแล้วและไม่ยอมออกไปยังถือว่าจำเลยมีเจตนาบุกรุก  
อสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นไม่เป็นความผิดฐานบุกรุก

---

โจทก์ฟ้องว่า นางหลงมา นามชะเกาะ ผู้เสียหายได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองเต็ง-จักราช ในท้องที่ตำบลศรีละกออำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา รวมเนื้อที่ 14 ไร่ และผู้เสียหายได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวแล้ว ต่อมาจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันบุกรุกเข้าไปใช้รถไถนาไถที่ดินแปลงดังกล่าว อันเป็นอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้เสียหายครอบครองทำประโยชน์อยู่แต่บางส่วนเป็นเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ เพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวและเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายโดยปกติสุข ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362, 365, 83 ธิบของกลางและบวกโทษจำเลยที่ 1 ที่ศาลรอ

การลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 470/2533 ของศาลชั้นต้นเข้ากับโทษในคดีนี้ด้วย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ แต่จำเลยที่ 1 รับว่าเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้บวกโทษตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362, 365(2) จำคุกคนละ 1 ปี ริมของกลาง บวกโทษจำเลยที่ 1 ที่ศาลรอกการลงโทษไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 470/2533 ของศาลชั้นต้น เข้ากับโทษจำเลยที่ 1 ในคดีนี้ด้วย จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาตามฎีกาโจทก์ว่า จำเลยทั้งสองกระทำผิดตามฟ้องจริงหรือไม่ โจทก์มีนางหลงมา นามชะเกาะผู้เสียหายเป็นพยานเบิกความว่า พยานได้รับสิทธิจากทางราชการให้เข้าทำกินในที่พิพาทเมื่อประมาณเดือน 12 ปี 2533 ได้แจ้งรถไถของจำสืบตำรวจดุลยให้ไถที่ทั้งแปลง หลังจากไถที่แล้ว 2 เดือนเศษได้กลับไปดูอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2534 เวลา 3 โมง เข้า เห็นจำเลยทั้งสอง บุกรุกที่พิพาทโดยจำเลยที่ 1 กำลังใช้รถไถไถที่ดินอยู่ ส่วนจำเลยที่ 2 เก็บเศษไม้ แต่โจทก์ไม่ได้นำจำสืบตำรวจดุลยมาเบิกความรับรองถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวว่าเป็นความจริงหรือไม่ นายสวาท แนมพลกรัง ป่าไม้อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา พยานโจทก์เบิกความว่าทางราชการจัดให้ผู้เสียหายมีสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่พิพาทเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2533 ตามเอกสารหมาย จ.3 ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าผู้เสียหายได้รับสิทธิจากทางราชการให้เข้าทำประโยชน์ในที่พิพาทได้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2533 แต่ นายบุญเลิศ ทินกระโทก กำนันตำบลศรีละกอ พยานโจทก์อีกปากหนึ่งเบิกความว่า นับแต่ได้สิทธิแล้วพยานไม่เคยเห็นผู้เสียหายเข้ามาทำกินในที่พิพาท คงเห็นแต่

จำเลยทั้งสองและบุตรเข้าทำกินในที่พิพาท นายประเสริฐ อาจล้อม ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน  
ท้องที่เกิดเหตุพยานโจทก์อีกปากหนึ่งเบิกความว่า ผู้เสียหายเข้าทำประโยชน์ในที่  
พิพาทไม่ได้เพราะ จำเลยทั้งสองเข้าทำอยู่ก่อนแล้ว ผู้เสียหายรู้ว่าจำเลยทั้งสองเข้าไถ  
ที่ดินในวันที่จะเอาไรไถเข้ามาไถที่พิพาทนายสว่าง ทุ่นกระโทก พยานโจทก์อีกปาก  
หนึ่งก็เบิกความว่าจำเลยทั้งสองเข้าทำกินในที่ดิน (ที่ต่อมาทางราชการจัดสรรให้เป็น  
ของพยานและผู้เสียหาย) ตั้งแต่ปี 2528 ซึ่งยังไม่มีประกาศของทางราชการที่จะ  
จัดสรรที่ดินป่าสงวนให้เป็นที่ทำกินนางปราณี นอนกระโทก พยานโจทก์อีกปากหนึ่ง  
เบิกความว่าไม่เคยเห็นผู้เสียหายมาทำกินในที่ดินที่ได้รับสิทธิเลย ดังนั้นพยานโจทก์ที่  
นำสืบมาจึงรับฟังได้ว่า ผู้เสียหายไม่เคยเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่พิพาท และ  
จากพยานโจทก์ที่นำสืบดังกล่าวยังได้ความเชื่อสมพยานจำเลยทั้งสองด้วยว่า จำเลย  
ทั้งสองเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่พิพาทมาก่อนที่ผู้เสียหายจะได้รับสิทธิให้  
เข้าทำประโยชน์ในที่พิพาท และจำเลยทั้งสองยังครอบครองทำประโยชน์ในที่พิพาท  
ต่อมาจนกระทั่งถูกจับกุมเป็นคดีนี้ เห็นได้ว่า ผู้เสียหายเพียงแต่ได้รับการจัดสรรจาก  
ทางราชการให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่พิพาท แต่ยังไม่เคยได้เข้าครอบครอง  
ทำประโยชน์แต่อย่างใด เพราะจำเลยทั้งสองครอบครองอยู่ก่อนและไม่ยอมออกไป  
การที่จำเลยทั้งสองครอบครองที่พิพาทอยู่ก่อนแล้วและไม่ยอมออกไปจากที่พิพาท  
เช่นนี้ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองมีเจตนาบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น การกระทำ  
ของจำเลยทั้งสองไม่เป็นความผิดตามที่โจทก์ฟ้อง"

พิพากษายืน

(อุดม มั่งมีดี-จเร อำนวยวัฒนา-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ